

노동부고시 제2007 - 34호

「직업안정법」 제45조의3 및 동법 시행규칙 제47조에 따라 "불법직업소개등 신고 포상금제 운영규정"을 다음과 같이 제정 고시합니다.

2007년 8월 8 일

노동부장관

불법직업소개등 신고 포상금제 운영규정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「직업안정법」 제45조의3 및 같은 법 시행규칙 제47조에 따른 신고포상금의 지급에 관한 세부기준, 지급방법, 지급절차 및 그 밖에 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2장 불법직업소개등 신고·접수

제2조(신고 접수기관) ① 「직업안정법」(이하 "법"이라 한다) 법 제46조제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 불법직업소개 및 법 제34조에 위반된 허위구인광고행위(이하 "위반행위"라 한다)를 신고 또는 고발하고자 하는 자(피해 당사자로서 신고 또는 고발하고자 하는 자도 포함한다 이하 같다)는 별지 제1호 서식의 위반행위 신고서를 다음 각 호에 해당하는 행정기관에 제출하여야 한다.

1. 국내직업소개 관련 사항은 사업소 소재지 관할 시장·군수·구청장
2. 국외직업소개 관련 사항은 사업소 소재지 관할 직업안정기관의 장
3. 허위구인광고 관련 사항은 사업소 소재지 관할 직업안정기관의 장 및 시장·군수·구청장
4. 국내·외 직업소개 및 허위구인광고 관련 고발 또는 고소는 사업소 소재지 관할 수사기관

- ② 위반행위 신고는 위반행위신고서에 위반행위를 입증할 수 있는 자료를 첨부하여 제1항 각 호에 따른 행정기관에 실명을 사용하여 모사전송기, 우편, 또는 직접 방문을 통하여 서면으로 신고할 수 있다.
- ③ 제1항에 따라 접수한 신고서가 다른 행정기관의 소관인 경우 즉시 소관 행정기관으로 이송하여야 한다
- ④ 위반행위 신고를 접수한 행정기관은 별지 제2호서식의 접수증을 신고자에게 발급하고 별지 제3호서식의 "불법직업소개등 신고·접수 및 처리대장"에 신고사항을 기록 유지하여야 한다. 다만 법 위반 신고자의 신원이 유출되지 않도록 보안을 유지하여야 한다.

제3조(신고사항의 처리) ① 제2조에 따라 신고를 받은 직업안정기관의 장은 위반행위와 관련된 사실관계를 조사하여 위반사항이 확인된 경우에는 행정조치등과 함께 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 별지 제4호서식의 "불법직업소개등 위반행위 처리결과 통보서"를 위반행위 신고서를 받은 날부터 30일 이내에 위반행위 신고자에게 통지
2. 별지 제5호서식의 "신고포상금 지급신청서"를 첨부하여 처리결과를 통보 받은 날부터 30일 이내에 해당 직업안정기관의 장에게 포상금지급을 신청하

도록 안내

② 제2조에 따른 신고를 받은 시장·군수·구청장은 위반행위와 관련된 사실 관계를 조사하여 위반사실이 확인된 경우 행정조치등과 함께 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 별지 제4호 서식에 따른 "불법직업소개등 위반행위 처리결과 통보서"를 위반행위 신고를 받은 날부터 30일 이내에 위반행위 신고자에게 통지
2. 별지 제5호서식의 신고포상금 지급신청서를 첨부 30일 이내에 사업소 관할 직업안정기관의 장에게 포상금 지급을 신청할 수 있음을 안내
3. 관할 직업안정기관의 장에게 별지 제6호서식에 의한 신고포상금 지급 의뢰

③ 불법직업소개행위등 법 위반사범을 신고(고소·고발포함)받아 처리한 수사기관은 해당 사건처분 결과를 신속히 통지하여 신고인이 법 제45조의 3에 의거 신고포상금 지급 신청을 원활히 할 수 있도록 지원한다

④ 직업안정기관의 장이 경찰에 고발·수사의뢰한 사건은 검찰송치시 "수사결과통지"를 통해 사건의 진행사항 송치검찰관서 등을 확인토록 하여 적기에 포상금이 지급될 수 있도록 한다

제4조(포상금 지급신청) 위반행위 신고자가 법 제45조의3에 따른 포상금을 지급받고자 하는 경우에는 제3조제1항 또는 제2항의 규정에 따른 통지를 받은 후 별지 제5호서식의 신고포상금 지급신청서에 다음 각 호의 서류를 모두 첨부하여 해당 직업안정기관의 장에게 포상금 지급을 신청하여야 한다.

1. 위반행위 신고자가 2명 이상의 경우 대표자 선정서
2. 고발(고소)사건의 경우 공소제기 증빙서류(공소장 사본 , 사건처분 결과

통지서등)

3. 통장사본 1부

제3장 포상금 지급대상자 및 포상기준

제5조(포상금 지급대상자) ① 다음 각 호의 어느 하나에 대한 행위를 한자를 신고 또는 고발하여 접수된 위반행위에 대한 공소가 제기되거나 기소유예처분이 된 경우 또는 행정처분이 이루어진 경우 그 신고자 또는 고발자를 포상금 지급대상자로 한다.

1. 법 제46조제1항제1호 또는 제2호에 해당하는 행위를 한 자

2. 법 제34조를 위반한 행위를 한 자

② 2명 이상이 공동으로 신고한 때에는 대표신고자에게 포상금을 지급하고, 서로 다른 2명 이상이 신고한 경우에는 가장 먼저 신고한 자를 포상금 지급대상자로 한다.

③ 고발의 경우에는 해당 사건의 공소제기(기소유예를 포함한다) 결정이 있은 후 지급대상이 되며, 행정처분 결정 후 고발을 병과하는 경우는 행정처분 결정시를 지급시점으로 본다.

제6조(포상금 지급기준) ① 포상금은 신고내용이 위법사실로 확인되어 제5조에 의거 지급 결정이 있는 해당 연도 포상금 예산의 범위 내에서 지급한다.

② 포상금 지급대상별 포상금액은 다음과 같다.

1. 법 제46조제1항제1호 및 제2호에 따른 해당행위를 신고 또는 고발하여 접수된 위반에 대하여 공소가 제기되거나 기소유예처분이 된 경우 또는 행

정처분이 이루어진 경우 : 50만원

2. 법 제34조 위반 행위가 신고 또는 고발되어 접수된 위반 행위에 대하여
공소가 제기되거나 기소유예처분이 된 경우 또는 행정처분이 이루어진 경우
: 20만원

③ 동일사안에 대한 위반사항이 둘 이상인 경우 가장 중한 처분을 기준으로
지급한다.

제7조(포상금 지급제한) ① 포상금은 위반행위가 있는 날부터 2년 이내에 신고한
경우에 한하여 지급한다.

② 제2조제1항에 따라 신고 받은 위반행위의 내용이 언론매체에 이미 공개된
경우, 조사·수사중인 경우 또는 조치된 사항에 대한 신고의 경우 포상금을
지급하지 아니할 수 있다.

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 포상금을 지급하지 아니할
수 있다.

1. 공무원(직업안정기관, 시군구, 수사기관 직원을 포함한다)이 직무와 관련하여 위반행위를 발견·신고한 경우
2. 위반행위를 한 자가 신고한 경우
3. 신고내용이 불충분하여 위반행위의 확인이 현저히 곤란한 경우
4. 위반행위 신고자가 익명 또는 가명으로 신고하여 위반행위 신고자를 확인할 수 없는 경우
5. 포상금을 받을 목적으로 사전에 공모하는 등 부정한 방법으로 신고한 경우

.제8조(포상금 지급시기) 직업안정기관의 장은 불가피한 사유가 있는 경우를 제외하고는 포상금 지급신청일(행정심판등 이의를 제기하는 경우에는 그 결정 등이 있는 날)부터 14일 이내에 포상금을 지급한다.

제9조(포상금 지급방법) ① 포상금은 신고자의 은행계좌에 입금하는 것을 원칙으로 한다.

② 직업안정기관의 장은 신고포상금의 지급을 의뢰받은 경우에는 예산의 범위에서 지급하고, 그 결과를 별지 제7호서식에 따라 의뢰기관에 알려야 한다.

제10조(지급실적의 보고) 직업안정기관의 장은 별지 제8호서식의 "불법직업소 개등 신고포상금제도 운영현황"을 매분기 다음달 10일까지 본부에 보고하여야 한다.

부 칙

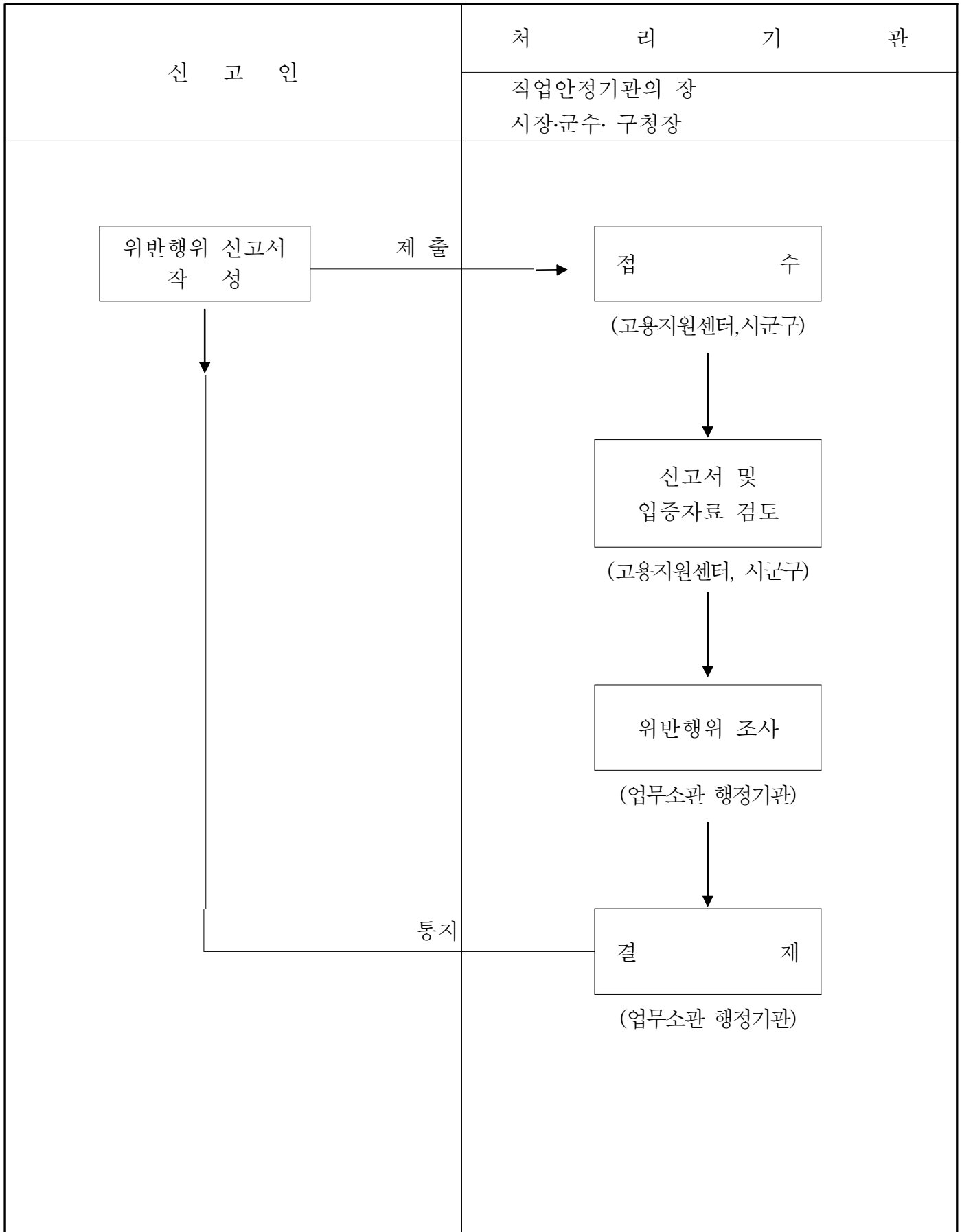
1. 이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

[별지 제1호 서식]

불법직업소개 및 허위구인광고행위 신고서				처리기간
				30일
신고인	성명		주민등록번호	
	주소	(전화 :)		
신고인	성명		주민등록번호	
	주소	(전화 :)		
신고한 위반행위 내용				
위반 행위자명				
상 호 (민간고용서비스 기관명)				
주 소 (민간고용서비스 기관 소재지)				
위반행위 신고내용 (구체적으로 기재)				
「직업안정법」 제45조의3 및 「불법직업소개등 신고포상금제 운영규정」 제2조에 따라 위와 같이 불법직업소개 및 허위구인광고 행위를 신고합니다. 년 월 일 신고인 (서명 또는 인) ○○○○ 직업안정기관의 장 귀하 시 · 군 · 구 청 장				
※ 구비서류 : 위반행위를 입증할 수 있는 자료(있는 경우에 한합니다) ※ 허위신고시 무고의 죄로 처벌받음				

※ 이 신고서는 아래와 같이 처리됩니다.

(뒤 쪽)



접 수 증

제 호 접수일시 . . .

민 원 명	
민원인 또는 대 표 자	
처 리 예정 기한	
처리 주관 부서	
안내 사항	

민원접수자 : (서명)

(전화 :)

직업안정기관의 장
시 . 군 . 구 청 장

불법직업소개행위등 신고·접수 및 처리대장

일련 번호	접수 일시	신고 방법	신고인		신고내용	처리내용			포상금지금액 (지급일자)	비 고 (공소제기 확인 등)
			성명	연락처		현지 확인일자	조사결과 (담당자)	민원 회신일자		

주) 신고방법은 우편, FAX, 직접방문, 기타 등으로 기재

주) 조사결과 란에는 위반법규, 위반내용 등을 기재

기 관 명

받 음 : 귀하

제 목 : 불법직업소개등 위반행위 처리결과 통보서

귀하가 「직업안정법」 제45조의3 및 「불법직업소개등 신고포상금제 운영 규정」 제2조에 따라 신고한 불법직업소개등 위반행위 사건에 대하여 조사하고 그 결과를 아래와 같이 통보하오니 구비서류를 첨부하여 동 결과통보서를 수령한 날로부터 30일 이내에 「신고 포상금 지급신청서」를 ○○ 고용지원센터에 제출 지급신청하시기 바랍니다.

○ 신고사건 처리결과

신고자	주 소				
	성 명		주민등록번호		
신 고 접 수	접수번호		접수일시		
	신고요지				
신 고 조 사 처 리 결 과	피신고자	상 호		대표자	
		소재지			
	조사결과				
	위반행위 유형 및 내용				
	위반법규				
	처분내역				
포상대상금액					
비 고					

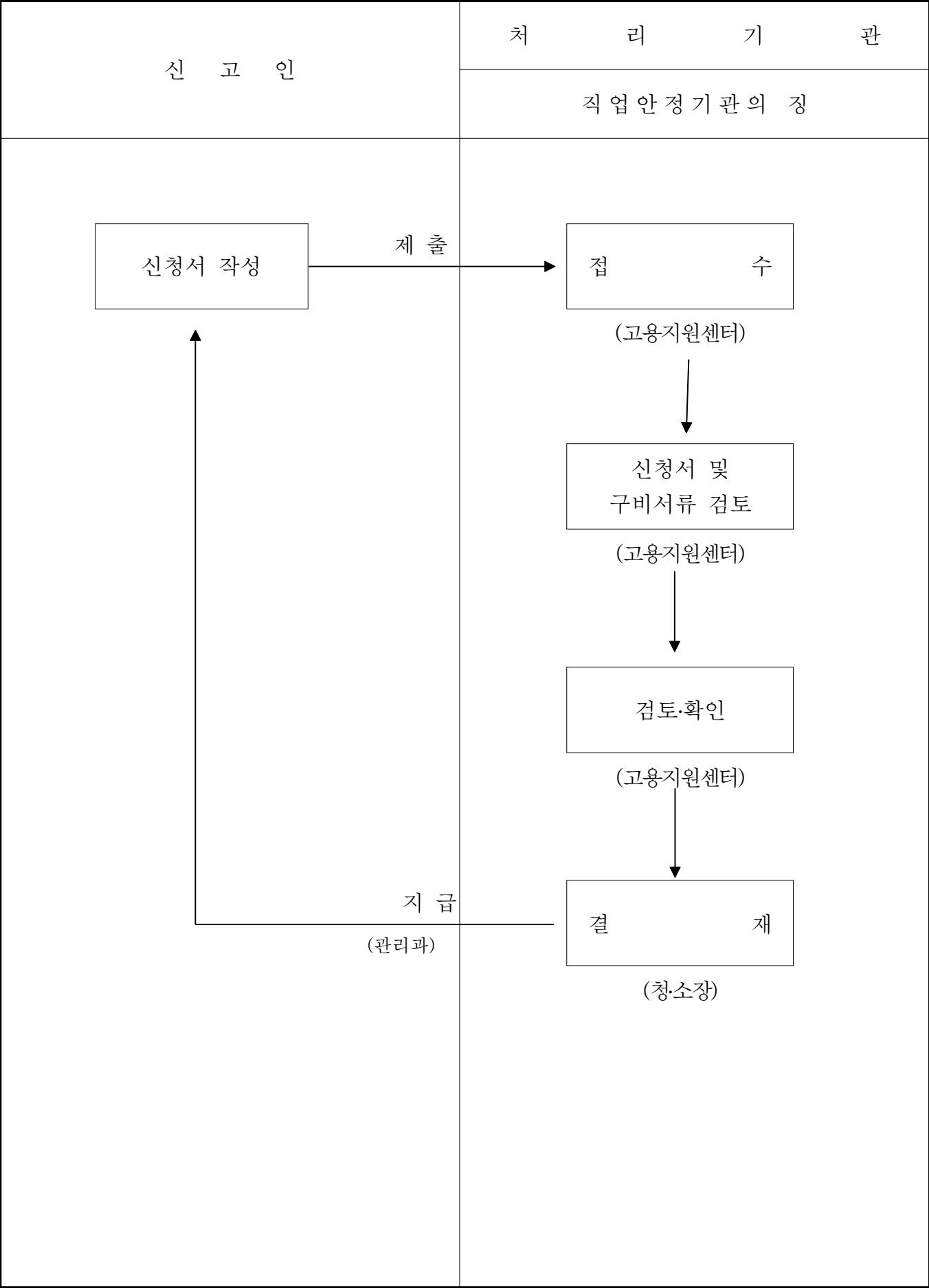
※ 피신고자가 여러 명일 경우 신고조사 처리결과에 대해 추가 작성

붙임 : 신고포상금 지급신청서 1부(해당자). 끝.

기 관 장

※ 이 신고서는 아래와 같이 처리됩니다.

(뒤 쪽)



[별지 제6호 서식]

기 관 명

(전화번호 : / FAX :)

문서번호 :

시행일자 : 년 월 일

받 음 : 노동부○○ 종합고용지원센터소장

제 목 : 불법직업소개행위등 신고포상 지급의뢰서

발 신 기 관 장 인

불법직업소개행위 등 신고포상 지급의뢰서

포 상 대상자	주 소							
	성 명		주민등록번호			연락처		
	은행명			계좌번호				
신 고 내 용	접수일자							
	신고요지							
	신고방법 선택	우편, 모사전송, 직접방문, 기타						
처 리 결 과	사실확인일자							
	위반내용							
	위반법규	법 제46조		시행령 제34조				
		제1호위반	제2호위반	제1호위반	제2호위반	제3호위반	제4호위반	
	처분내역 (처분일자)	(단 고발의 경우 위반법조문 표기)						
	위반업소 현 황	상 호			대표자			
		소재지						
담당자	소 속			직 급			성 명	

주) 처분내역 란에는 고발, 행정처분, 과태료 등 처분사항 모두 기재

[별지 제7호 서식]

노동부○○(종합)고용지원센터

(전화번호 : / FAX :)

문서번호 :

시행일자 : 년 월 일

받 음 :

제 목 : 불법직업소개행위등 신고포상 결정통지

발 신 기 관 장 인

불법직업소개행위 등 신고포상 결정통지서

1. 포상대상자

주 소			
성 명		주민등록번호	

2. 포상지급 의뢰내용

포상지급의뢰기관		지급의뢰서 접수일자	
신고내용 및 처리결과	신고요지		
	위반내용		
	위반법규		
	처분내역		
포상금 지급금액			

3. 포상금 결정내용

포상내용	포상금 원 지급
포상 지급사유	법 제46조 위반사항 확인 ()
	법 제34조 위반사항 확인 ()

불법직업소개행위등 신고 및 포상금제도 운영현황

(200 . / 분기)

1. 불법직업소개행위등 신고처리 현황

가. 분야별 처리현황

(단위 : 건수)

구 분	계	불법직업소개행위(법제46조)		허위구인광고(시행령 제34조)			
		1호위반	2호위반	1호 위반	2호위반	3호위반	4호위반
/ 분기							
누계							

※ 별지 제4호 서식에 의거 집계

나. 신고방법에 의한 분류

(단위 : 건수)

구 분	계	우 편	모사전송	직접방문	기 타
분기					
누계					

다. 신고민원 조사결과

(단위 : 건수)

구 분	계	조사결과 신고내용 분석				순수고발 (병과)
		사실확인 처분건수 (행정처분 등)		위반사실 미발견	허위신고	
		불법직업소개	허위구인광고			
분기						
누계						

※ 사실확인 처분건수중 고발병과 건수는 순수고발 건수와 구분기재 (병과건수는 괄호)
주) 신고내용 분석현황은 타관서 이첩건수는 제외하고, 자체 최종처리건수만 기재

2. 신고포상금 예산 집행실적

가. 불법직업소개행위등 신고포상금 집행현황

(단위 : 건, 천원)

구 분	예산액	집 행 액		집 행 잔액	비고
		건수	지급액		
분기					
누계					

☐ 분야별 현황

구 분		계	불법직업소개행위	허위구인광고행위	기 타
분기	건 수				
	지급액				
누계	건 수				
	지급액				

☐ 민원처리기관별 현황

구 분		계	노동부	타기관 지급의뢰		비 고
				지자체	검·경찰	
분기	건 수					
	지급액					
누계	건 수					
	지급액					

3. 불법직업소개등 신고포상금 제도 홍보실적

☐ 팜플렛 등 홍보자료 제작·배포

구 분	신고엽서 배포 (회, 매)	팜플렛 배포 (회, 매)	반상회보· 소식지 게재 (회, 기관)	협조문 발송 (회, 매)	홍보물품 배포 (종, 개소)
계					
분기					

※ 홍보물품 배포 : 홍보물품 종류, 배포대상, 배포개수 별도 작성

☐ 대중매체 등을 활용한 홍보실적

구 분	신문 (회)	TV (회)	전광판 (개소)	현수막 (개소)	지하철·버스 광고(대,일)	비고
계						
분기						
분기						

※ 1) 신문, TV 홍보실적 : 언론기관명, 게시일자, 게시내용 별도 작성

2) 전광판 홍보실적 : 전광판 위치, 광고일수, 1일 표출횟수 별도 작성

☐ 교육·간담회 등을 통한 홍보실적

구 분	교 육 (회, 명)	간담회 (회, 명)	기타 행사 (회, 명)
계			
분기			
분기			

☐ 기 타